

学治说赘

汪辉祖

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
学治说赘	5

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

学治说赘

说赘

说具于前，已不直善为治者一嚆矣。比来威友急公报国多以牧令自效，下问致治之方，老病昏废，更无新得。且言贵可行，谨就佐幕服官时素所留意，最简易者，巢簿记十则，即前说书板，折以备遗忘一条，引而伸之，乃官须自做靠实之一道，至福孽之辨，勤怠之分，特隐括前说，而切言之近于于费矣。嘉庆五年季夏二日辉祖书。

稽狱囚簿

记狱囚事由及收禁年月日，其待鞫而暂禁者，尤须加意。应禁应释，随时可办查。

管押簿

管押之名，律所不著，乃万不得已而用之、随押随记大概贼盗之待质者最多，审则重者禁，轻者保无关者省释，立予销除。命案牵连应即时洁正取保，势不能速结者、至四五日断不可不为完结，若词讼案件，自可保候、覆讯不宜差押、政之累民莫如管押，且关系甚重，或贼押而捕纵行窃，或命押而怕累轻董，至讼案押而招摇撞骗，百弊错出，向有班房夜间，官须亲验以防贿从。数年前，禁革班房名目，令原差押带私家，更难稽察，似不如仍押公所为安。役之贪狡者，命案，讼案及非正盗正贼藉偷押以恣勒索，每系之秽污不堪处所，暑令熏蒸，寒令冻饿，至保释而病死者不少。故非万不得已者，断不可押，既押须亲自查验，幕犹恐被人欺止能求尽其心、官则心尽而力可自尽，慎勿为人蒙蔽，不设此簿或有遗忘，势且经旬累月，民受大害矣。

审批簿

记上官批发词讼，奉批日月及易结难结之故，向所募皆剧邑，凡到馆之初，即飭承巢记此簿，置之案头，日吊卷查阅，或须审结，或可详销，自为注记，其原稿牵连多人，可以摘除者，一一注明。核稿时俱行删去遇有讼师指告，经承弊改旧稿，即可明日批示，上官提催，亦不难将应急应缓缘由据实详覆，以免差扰，次第办结，不使吏役操权。

理讼簿

记两造之住址，远近及邻订姓名，邑难健讼，初到时词多，然应准新词，每日总不过十纸余皆诉词催词而已。有准必审，审不改期，则催者少而班者怕。不久而新词

亦减矣。手自注记日：不过数行，何至于劳幕中为之，已有明效，官则受词时可以当堂驳还词，断不能多，何惮于记？故欲求无事，先在省事，此一方也，试之世骇，实政官声仅不难致。放告须在日中，可以从容阅讯令代书旁伺情节不符，即可根问何戳及做状之人，立究讼师，步致被诬者受累。安民之道，莫善于此，断不可委佐贰收词。

右四簿佐幕为之已极利便，若官不惮烦，则事无不治矣！

客言簿

民情土俗四境不同，何况民之疾苦，岂能画一。好问察迺，是为政第一要著。书役之言，各为其私，不可轻信；阖人之说，往往为书役左袒；绅士虽不必尽贤，毕竟自顾颜面，故见客不可不勤。余初到官见客，即问其里居风土，再见则问其生中有无匪类盗贼，讼师，如有其人并其年貌住处详问之。而告以迟迟发觉，必不使闻风归怨，故绅士无不尽言者。客去一一手记于簿，或问其地某多平原，某多山泽，与某连界亦手为详记，尚之筐中，置之内室，将升堂，逐一检视，有改名具词而与所记年貌相类者，淬然法之，其真立败。或争水利等事，间以所闻正之，观者警为不测。不半年而讼师盗贼他徙，匪类匿迹。上官问境内利弊及界址，皆能详封。劳心者不过半年而逸以数岁，皆此簿之力也。但勤于见客，则周知外事，非吏役闻人所乐，须先严约束，客来毋阻，以示礼上之诚，以收听言之益。

堂签簿

事非急切，断不可当堂签提，役招齐签堂，甚于狼虎。往往人未到官，费已全罄。余里居见堂签破家甚于常行，故不可不慎。万一发签，须当日讯结。若拖延一日，即民多受一日之累。如路远人多须至两日三日者立簿登记。恐事冗偶忘，则役操其柄，所关匪细。其签必须盖印发行。其他朱单签谕事与堂签一例，总须盖印登号，以防蠹役地棍诈伪指撞之弊。

右二簿官中必不可少，且须时时检，阅世时久则客言簿可省矣。

正入簿

记银谷应徵之数及税契杂税耗羨等项。

正出簿

记银谷之应解应支应放应垫之数及廉俸幕修等项。

杂入簿

记银之手余，谷之斛面及某岁额有之陋规等项。应入已者可质鬼神，人所共知，不必讳也。若额外婪索，是为赃私。不可以入簿者，不可以对人，即不可以问心。鬼鉴之神、瞰之悖入悖出，自爱者必不肯为。

杂出簿

记应捐应赠之断不可省者，及日用应费各项。

右四簿乃官中理财之道，它事稍暇随时考校，正人稍亏，或有借垫，则先以杂入补之，而用自不敢不节。此皆让其总数，或十日一结，半月一结，其流水细帐则责之司出入者而权不任焉。否则，杂入者滥用而正入者有亏至交代时不自知其故矣。

福孽之辨

一州系一官，作孽易，造福亦易。天下治权，督抚而下，莫重于牧令。虽藩臬、道府皆弗若也。何者？其权专也。专则一，一则事事身亲；身亲则见之真，知之确，而势之缓急、情之重轻皆思虑可以必周力行，可以不惑。求治之上官，非惟不挠其权，抑且重予以权，牧令之所是，上官不能意为非；牧令之所非，上官不能意为是。果尽心奉职，昭昭然造福于民，即冥冥中受福于天，反是则下民可虐，自作之孽矣。余自二十三岁入幕，至五十七岁谒选，人三十余年，所见所闻牧令多矣，其于阳谴阴祸，亲于其身，累及嗣子者，率皆获上民之能吏。率三十四五年间事，其嗣子有罹辟者，或流落浙江中为农氓乞养，甚为富室才和，人犹呼某少爷，以抑榆之。至遗梓不能归葬者丕。姓名尚在人口，余不忍书也。而守拙安分不能造福亦肯作孽者，间亦循格迁官；勤政爱民，异于常吏之为者，皆亲见其子之为太史、为侍御、为司道。检讨二李公调元、骥无海甯令讳某、子侍御二戈公涛涿，归安分讳锦于司道三一故逝藩孙公含中、秀水分尔两周子一个、楚藩孙公玉庭、钱塘个讳扩图子皆由翰林起家，一今四川道刘公清吾邑令君讳复仁子海甯秀水钱塘萧山四公余皆亲见其为治，至今不能忘。归安公去官，余幕江南未及身遇已四十余年御颂遗爱者，与四公无异。天下报施捷于乡应，是以窃禄数年，凛凛奉为殷鉴。每一念及，辄为汗下。是以山行伤足，奉身求退，然且遽婴本疾，天不卑以康甯。盖之不易为如此。吾愿居是职者，慎毋忘福率之见也。

谁是造福云者，非曲法求宽之谓也。人之生真多枉少真者弱，枉者强，故姑息养奸则宽一征而群枉逞凶，能除暴安良则徼一枉而诸任敛迹，是即福孽之所由分也。子产宽猛之论，可不熟读深思欤？

勤怠之分

呜呼！此福孽之因也，称职在勤，前已言之。怠之祸人，甚于贪酷，贪酷有迹 著在人口，间冗之害，万难指数。受者痛切肌虞，见者不关荷养，闻者或切，代为之解曰：官事殷忙，势不限及，官遂习为故常，而不知孽之所积。神实鉴之。夫民以力资生，荒其一日之力，即窘其一日之生。余少乡居，见人赴城投状，率皆两日往还。已而候批，已而差传，倩亲觅友，料理差房，劳劳奔走，动辄经旬。至于示审有期，又必邀同邻证先期入城。并有亲友之关切者偕行观看，及至临期。示改，或角者有所牵引，谕俟覆讯，则期无一定，或三五日，或一二十日，差不容离，民须守候，商旷业，农佃雇替，差房之应酬，城寓之食用，无一可省。边事结而两造力已不支，辗转匾乏，甚有羁縻公所，饥寒疾病因而致死者。呜呼！官若肯勤，何至于是！其负屈不审，抑郁毕命者，无论已更有事遭横逆，不得已告官，候之久而批发，又候之久而传审，中间数日，横逆之徒复从而肆扰，皆怠者滋之害也。故莫善于受牒时，诘讯虚，即发还；其难理者，越夕批发，兢期讯结，官止早费数刻。省差房多方需索，养两造无限精神，至讼师教唆，往往控一事而牵他事以为累，张本，然项庄舞剑意在沛公，得其本指立可折断，万勿株连瓜蔓，以长刁风。古云有治人无治法。余为进一解曰：无治法，有治心。但求不负此心则听讼必无大枉。国家之厚吏有常禄，有养廉，居官之日，皆食民之食，乃不以之求治，而博弃饮酒高卧自娱。民必怨，神必怨，如工何其不畏耶？余久食于幕而不愿子孙之习幕，尝试为吏而乐于孙之作吏，盖深怕其多缔孽缘，有亏先德也。一前说三卷无剿说邑言，不能更有所进，姑切措而畅言之。既老且病，言近于善，力疾书此，以谕亲知，不惟望求治者察此诚悃，倘子孙幸膺治之任，书此座右触目省心，庶上不负国，下不负民，天其佑之乎？

律例不可不读

听讼不协情理，虽两造曲遵，毕竟是孽。断事茫无把握，以覆讯收场，安得不怠。原其故，只是不请律例所致。官之读律与幕不同，幕须全部熟贯，官则庶务纷乘，势有不暇。凡律例下关职讼者，原可任之幕友。若田宅、婚姻、钱债、贼盗、人命、斗殴诉讼、犯奸杂犯、断狱诸条、非了然于心，则两造对簿，猝虽质诸幕友者，势必游移莫决，为讼师之所窥测熟之，可以因事传例讼端百变不难立时折断，使讼师慑服，诬状自少，即获讼简刑清之益。每遇公余留心一二条，不过数月，可得其要，憚而不为，是谓安于自怠，甘于作孽矣。

名例切须究心

一部律例精义，全在名例。求生之术，莫如犯罪自首一条。余初习法家言，邻邑奴获私铸以所供逃犯起意案已咨部完结。越二年，逃者获讯，不承为首，例提从犯质鞫。犯已远戍，诸多掣肘，松江友人韩升庸在座，谓可依原供而改捕获为闻

孥。自首，则罪仍不死，案即可完。邻令用其言，犯亦怡然输供。余心识之。后遇情轻法重者辄袭其法，所全颇多曩于佐治药言曾记删改自首之报，辛亥万长沙，闻盗首杨辛宗在逃，知官中比父限交赴案投首，司谏者谓与未经破案，不知姓名、悔罪自首不同，不准援减，仍拟斩决。余旋即归里，未见邸钞，不知部议云何。窃思犯罪自首律云凡犯罪未发而自首者，免其罪。是指未经破案者言也。事发在逃，律性云若逃在未经到官之先者，本无加罪，仍得减本罪方等。又乾隆三十八年刑部议覆苏臬陈奏定，例闻孥投首除盗犯，按本例分别定谏，外余俱于本罪上准减一等。是皆指被告被缉而言。放云闻奴也。杨辛宗事发在逃闻限比其父，挺身投案，正苏臬所奏虽无悔过之心尚存例免死发遗未为曲法而曰与未经破案不知姓名悔罪自首不同，是必逃，在事未到官，律得免罪者方可依闻奴自首科减，向使杨辛宗避罪远扬不顾其父之比责，偷生迟久，被捕弋获，亦止罪干斩决，不致刑更有加绉。读谏词殊切耿耿近日读律之友遇一加重成案，辄手录以供摹仿，在杨辛宗死何足惜万一闻孥自首之律例不可径引，则凡案类辛宗之被缉而事非强盗者，亦将棘手狐疑。况原献云杨辛宗因事主家止妇女，辄向事主回骂临时行强，被指名缉拿，其投首在伙犯获后，不准援减查辛宗劫止一次，并未伤人，视凶劫伤主之盗首，尚属情事较轻，特以首在被缉之后，仍拟斩决，恐授以为准，从总无生路，且案未破而自首者，千百中未闻一二，其甘心投案，多因捕缉紧急；比及父兄子弟动于一时天性之恩，到官伏罪，若并此一线天良而绝之，则在逃之犯，更无自首。闻拿自首之例几成虚设矣。案非手办事阅，九年疑实在胸，终难自释，因论治术，商及律例，愿以正之高明。方今圣天予以不忍人之心，行不忍人之政，为吏者退可出可人介于律可轩轾之事，当与幕友虚中办论仰体圣慈，力求至当，名例一门，义尽仁至，大概必不得已而用法者，尤宜细细体究，而自首各则断不可略观大意，倘有投案之犯，务在求生以全民命。欧阳崇公所谓求其生而不得，则死者声我两无憾也。敢为学治者敬告，幸为治者哂其老而悖鄙其说之赘。区区之诚，重有望焉。